



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2026/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marcel Lothar Manfred Navest, beralamat di Jl. Bawal 3, BTN Griya, Batulayar Barat, Batulayar, Lombok Barat, NTB. Dalam hal ini FAJAR ATHO'ILLAH S, S.H., M.H., Advokat beralamat Perum Puri Surya Jaya Cluster Pasadena C2 Nomor 10 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2026 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. **MOHAMAD FIRMAN AKBAR ALAMSYAH**, beralamat di Perumahan Puri Suryajaya Cluster Nagoya blok G4/14, Ketajen, Kec. Gedangan, Kab Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
- II. **YUNARDI**, beralamat di Jl. Puring no 4, Mulyoasri, RT013, RW 009, Tulungrejo, Pare, Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Februari 2026 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 05 Maret 2026 dibawah Register Nomor 92/Pdt.G/2026/PN Sda telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Para Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibnu Watoni, S.Sos. S.H., M.M., selaku Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Mei 2026 yang pada pokoknya upaya perdamaian diantara Para Pihak tersebut tidak dapat

Halaman 1 Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2026/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan, karenanya persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saat proses pemeriksaan perkara dalam tahap pembacaan gugatan pada persidangan tanggal 03 Juni 2026 Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara tertulis tertanggal 08 Mei 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan perkara dengan alasan pada pokoknya akan memperbaiki isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena proses pemeriksaan ini belum memsaudi acara jawaban ataupun pembuktian, karenanya pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, dengan demikian pencabutan perkara yang diajukan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menghapus perkara perdata register Nomor 92/Pdt.G/2026/PN Sda, dari daftar register perkara perdata;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara membawa akibat demi hukum pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, dengan demikian Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan Nomor 92/Pdt.G/2026/PN Sda dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 92/Pdt.G/2026/PN Sda tersebut dalam register perkara Perdata;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H. dan Bambang Trenggono, S.H., M.H.,

Halaman 2 Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2026/PN Sda



masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 92/Pdt.G/2026/PN Sda tanggal 05 Maret 2026, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, dengan dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Proses / ATK	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp 130.500,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Meterai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp 310.500,00;</u>

(tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)